

ORIGINAL

RECIBIDO AGO 24 '26 AM 9:31
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 184

INFORME FINAL

24 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final de la R. del S. 184.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 184 tiene la intención de "ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el estatus actual de los trabajos de rehabilitación y reconstrucción del Centro Vacacional y Balneario de Punta Santiago en Humacao, incluyendo su rampa para embarcaciones pequeñas, el parque acuático, y el uso, desembolso y fiscalización de los fondos asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)."

INTRODUCCIÓN

El Centro Vacacional y Balneario de Punta Santiago, localizado en el Municipio de Humacao, ha representado históricamente uno de los principales destinos recreativos y turísticos del este de Puerto Rico, constituyendo un recurso de significativa importancia para el desarrollo económico de la región y para el disfrute de residentes y visitantes. Sus instalaciones, compuestas por áreas de hospedaje, un parque acuático, facilidades recreativas, concesiones comerciales, estacionamientos y acceso directo a la costa, se encuentran adyacentes a la Reserva Natural Efraín Archilla Diez, un espacio de alto valor ecológico que alberga hábitats sensitivos y diversas especies protegidas. La coexistencia de ambas instalaciones refleja la necesidad de armonizar el aprovechamiento turístico con la protección y conservación de los recursos naturales.

[Handwritten signature]

Durante años, este complejo recreativo sirvió como un importante generador de actividad económica para el Municipio de Humacao, impulsando el turismo interno, fomentando el comercio local y creando oportunidades de empleo para las comunidades circundantes. Sin embargo, el paso del huracán María en septiembre de 2017 ocasionó daños de gran magnitud a la infraestructura del centro vacacional, provocando el cese de sus operaciones y el progresivo deterioro de las instalaciones, situación que ha privado a la ciudadanía de un espacio recreativo de gran relevancia para la región.

Con el propósito de atender los daños ocasionados por el fenómeno atmosférico, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, destinó aproximadamente diecisiete millones doscientos sesenta mil dólares (\$17.26 millones) para la ejecución de dieciséis proyectos de reconstrucción y rehabilitación. Conforme a la información divulgada públicamente, la mayor parte de estos proyectos ya cuenta con fondos obligados, mientras que uno de ellos continúa sujeto al proceso de evaluación ambiental requerido por la normativa federal antes de iniciar su ejecución.

A pesar de la disponibilidad de estos recursos, persiste una preocupación legítima respecto al progreso alcanzado en las obras de reconstrucción, particularmente en lo relacionado con la utilización de los fondos asignados, la adjudicación y administración de contratos, el cumplimiento con los calendarios de ejecución y los mecanismos de supervisión implementados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en adelante DRNA, agencia responsable de administrar dichos recursos federales. Esta incertidumbre se acentúa debido a que, transcurridos varios años desde la asignación de los fondos, las instalaciones permanecen fuera de servicio, sin que exista información pública suficiente que permita conocer con precisión el estado real de los trabajos.

De igual forma, resulta pertinente destacar que durante el año 2024 el DRNA formalizó un acuerdo mediante el cual delegó al Municipio de Humacao la administración, operación y mantenimiento del Centro Vacacional y Balneario de Punta Santiago por un término inicial de quince años, con la posibilidad de prorrogar dicho convenio por dos períodos adicionales de cinco años cada uno. Como parte de este acuerdo, el municipio asumió la responsabilidad sobre diversas instalaciones, incluyendo el parque acuático, los edificios, las áreas de estacionamiento, los espacios concesionados y los servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad, obligándose además a remitir al Departamento un canon equivalente al veinticinco por ciento (25%) de las ganancias netas generadas por la operación de las facilidades. No obstante, la vigencia definitiva del contrato permanece condicionada a la aprobación del Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos, debido a que parte de las instalaciones fueron desarrolladas con recursos provenientes del programa federal *Land and Water Conservation Fund*.



Además, es meritorio señalar que la transferencia administrativa al Municipio de Humacao no alteró la responsabilidad del DRNA sobre la administración de los fondos federales destinados a la reconstrucción ni sobre la ejecución de los proyectos de rehabilitación financiados por FEMA. En consecuencia, subsiste la necesidad de evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por la agencia, así como el estado de las obras, los desembolsos efectuados, las contrataciones realizadas y el cumplimiento con los requisitos impuestos por la reglamentación federal aplicable.

Ante estas circunstancias, resulta indispensable que el Senado de Puerto Rico ejerza plenamente su facultad constitucional de investigación y fiscalización para obtener información precisa y actualizada sobre el desarrollo de este proceso de reconstrucción. La recopilación de evidencia permitirá determinar si los recursos públicos han sido administrados de manera eficiente, si las obras avanzan conforme a los términos establecidos y si existen factores administrativos o contractuales que continúan retrasando la reapertura de unas instalaciones de gran importancia para el desarrollo turístico, recreativo y económico del Municipio de Humacao.

En definitiva, la adecuada administración de los fondos públicos, la transparencia en la ejecución de proyectos financiados con recursos federales y la pronta recuperación de instalaciones recreativas de uso colectivo constituyen principios fundamentales de una gestión pública responsable. Mediante la presente investigación legislativa, el Senado podrá evaluar el desempeño de las entidades concernidas, promover la rendición de cuentas y contribuir a que el Centro Vacacional y Balneario de Punta Santiago recupere plenamente su función como motor de desarrollo económico, recreativo y ambiental para la región oriental de Puerto Rico.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 184 ordenó a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico investigar exhaustivamente el estatus actual de los trabajos de rehabilitación y reconstrucción del Centro Vacacional y Balneario de Punta Santiago en Humacao, incluyendo su rampa para embarcaciones pequeñas, el parque acuático, y el uso, desembolso y fiscalización de los fondos asignados por la FEMA.

Como parte del proceso de evaluación e investigación contenido en la resolución, esta Comisión solicitó memoriales explicativos y cursó requerimientos de información al Municipio de Humacao, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la Oficina Central para Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, en adelante COR3, y a la Oficina de Presupuesto y Asuntos Legislativos, en adelante OPAL. Habiéndose recibido la información solicitada, procedemos con el trámite legislativo correspondiente.



Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

El DRNA en cumplimiento de su ley habilitadora, Ley 23-1972, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, según enmendada, es la responsable de implementar la política pública del Gobierno de Puerto Rico, contenida en la sección 19 del Artículo VI de la Constitución. De igual forma, hace constar que "la misión del DRNA es proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales de la isla, de forma balanceada para propiciar una mejor calidad de vida y garantizar su disfrute a las próximas generaciones. Dentro de ese deber ministerial, el DRNA está enfocado en mantener armonía entre la protección de los recursos y el desarrollo económico de la isla."

Posteriormente, la Ley 171-2018, según enmendada, conocida como el Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 2018, es la agencia responsable de implementar la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el manejo ambiental sostenible, conservación y aprovechamiento de recursos naturales, integrando funciones previamente de otras agencias y consolidando reglamentos de manera uniforme y eficiente.

El Departamento reiteró que la medida persigue investigar de manera exhaustiva el progreso de las obras de recuperación de esta importante instalación turística y recreativa, la cual sufrió daños de gran magnitud como consecuencia del paso del huracán María en el año 2017. También, destacó que el complejo constituye un recurso de alto valor para el desarrollo turístico del este de Puerto Rico, al encontrarse ubicado dentro de un entorno natural de especial importancia ecológica y albergar diversas facilidades recreativas, incluyendo cabañas, villas, parque acuático y otras instalaciones destinadas al disfrute de residentes y visitantes.

El DRNA informó que durante el año 2024 suscribió un acuerdo con el Municipio de Humacao mediante el cual transfirió a dicho ayuntamiento la responsabilidad sobre la operación y el mantenimiento del Balneario y Centro Vacacional de Punta Santiago. Conforme al convenio, el municipio asumió la administración de las áreas de estacionamiento, el parque acuático, los edificios, las facilidades concesionadas y las labores generales de mantenimiento de las instalaciones. No obstante, el Departamento indicó que, al momento de presentar su memorial, aún no se reflejaban avances concretos en la puesta en marcha de las responsabilidades delegadas mediante dicho acuerdo.

Respecto al proceso de reconstrucción financiado con fondos federales, explicó que el Centro Vacacional cuenta con dieciséis (16) proyectos de recuperación, los cuales comprenden un total de ciento veintitrés (123) daños identificados mediante los correspondientes Inventarios de Daños (*Damage Inventories*). Señaló que el costo estimado de dichos proyectos asciende aproximadamente a catorce millones ochocientos sesenta y un mil ochocientos treinta y ocho dólares con setenta y un

centavos (\$14,861,838.71), aunque las proyecciones de FEMA estiman que la inversión total podría alcanzar aproximadamente los diecisiete millones y medio de dólares (\$17.5 millones).

El DRNA detalló que los proyectos fueron estructurados para atender distintas áreas del complejo recreativo, incluyendo un proyecto principal dirigido a la rehabilitación de las facilidades recreativas y utilidades del centro, seis proyectos destinados a la reconstrucción de las cabañas, siete proyectos correspondientes a las villas, un proyecto para la rehabilitación del parque acuático y otro relacionado con el sistema de bombeo de las instalaciones. Esta distribución responde a la magnitud de los daños ocasionados por el fenómeno atmosférico y a la necesidad de atender individualmente los distintos componentes de la infraestructura del centro vacacional.

Sin embargo, el Departamento informó que la ejecución de la mayoría de estos proyectos permanece detenida. Específicamente, indicó que catorce (14) de los dieciséis proyectos, equivalentes a más de catorce millones de dólares en fondos estimados, fueron colocados por FEMA en condición de *hold*, debido a que trece (13) de ellos fueron identificados como *Environmental and Historic Preservation (EHP) Not Compliant*. Según explicó, originalmente estos proyectos habían sido obligados durante el año 2023; no obstante, luego de realizarse nuevas inspecciones técnicas junto a la Junta de Planificación, se determinó que los daños estructurales en gran parte de las cabañas y demás facilidades eran de mayor magnitud que los inicialmente identificados.

Como consecuencia de dichas evaluaciones, FEMA procedió a desobligar los proyectos individuales para desarrollar propuestas adicionales de mitigación de riesgos bajo la Sección 406 del programa federal de asistencia pública. El Departamento explicó que la clasificación EHP Not Compliant significa que los proyectos aún no cumplen con la totalidad de los requisitos ambientales e históricos exigidos por la reglamentación federal, razón por la cual no pueden recibir autorización para iniciar su construcción hasta tanto se complete el proceso de revisión ambiental, la documentación correspondiente y las aprobaciones requeridas por FEMA.

En relación con las gestiones realizadas para adelantar el proceso de reconstrucción, el DRNA informó que durante el mes de julio de 2024 inició un procedimiento de solicitud de propuestas para la contratación de servicios de diseño, incluyendo la realización de estudios especializados necesarios para la rehabilitación de las instalaciones. Como parte de este proceso participaron cinco compañías previamente precalificadas bajo el procedimiento RFQ 2023-01, de las cuales dos presentaron sus respectivas propuestas durante el mes de septiembre de 2024.

No obstante, el Departamento indicó que la evaluación y eventual adjudicación de dicho contrato permanecen igualmente en suspenso mientras FEMA no obligue formalmente los fondos correspondientes a los proyectos. Según expresó, la ausencia de dichas obligaciones impide al DRNA disponer de los recursos necesarios para

formalizar el contrato de diseño e iniciar posteriormente las fases de diseño final y construcción de las obras proyectadas.

De igual forma, el memorial señala que, al momento de su comparecencia, no se habían incurrido gastos de construcción con cargo a los proyectos de rehabilitación. Los únicos desembolsos realizados correspondían a los costos administrativos asociados al manejo del programa *Direct Administrative Costs*, dirigidos principalmente a las gestiones encaminadas a obtener las obligaciones federales necesarias para viabilizar la ejecución de las obras. El DRNA añadió que mantiene un proceso continuo de coordinación con COR3, FEMA y los administradores del programa, celebrando reuniones de seguimiento cada dos semanas para atender las solicitudes de información (*Requests for Information - RFIs*), revisar el progreso de las evaluaciones técnicas y procurar la pronta obligación de los fondos pendientes.

Como conclusión, el DRNA reiteró su reconocimiento a la importancia de la investigación ordenada mediante la Resolución del Senado 184 y expresó su disposición de continuar colaborando con la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales y con las demás entidades gubernamentales concernidas para impulsar la rehabilitación del Centro Vacacional y Balneario de Punta Santiago. Finalmente, reafirmó su compromiso de mantener informada a la Asamblea Legislativa y de proveer cualquier información adicional que resulte necesaria para facilitar el proceso de fiscalización y contribuir al desarrollo exitoso de los proyectos de reconstrucción de esta importante instalación recreativa.

Municipio de Humacao

El memorial presentado expone un análisis detallado sobre la evolución histórica, administrativa y operacional del Parque Nacional, Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago, destacando su importancia para el desarrollo turístico, recreativo, económico y ambiental del Municipio de Humacao y de toda la Región Este de Puerto Rico. Se señala que el complejo fue desarrollado durante la década de 1980 y que, desde su apertura, se consolidó como uno de los principales activos turísticos del área oriental de Puerto Rico, al integrar instalaciones recreativas con un entorno natural de alto valor ecológico, en estrecha relación con la Reserva Natural Efraín Archilla Diez. Además de constituir un importante espacio de esparcimiento para miles de familias puertorriqueñas y visitantes, el centro vacacional impulsó significativamente la economía regional mediante la generación de empleos, el fortalecimiento del turismo interno y el desarrollo de actividades comerciales asociadas a la industria turística.

El documento explica que, como resultado de diversas reorganizaciones gubernamentales, el Parque Nacional, Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago forma parte del Programa de Parques Nacionales adscrito al DRNA, conforme al Plan de Reorganización de 2018. De igual forma, enfatiza que las instalaciones se encuentran sujetas a la normativa federal aplicable a propiedades desarrolladas con fondos del

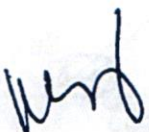
Land and Water Conservation Fund (LWCF), la cual garantiza la conservación del uso recreativo público de dichas facilidades y condiciona cualquier acuerdo relacionado con su administración, uso o transferencia.

En cuanto a la relevancia económica del complejo, el memorial destaca que, previo al cierre provocado por el paso del huracán María en el año 2017, las instalaciones recibían aproximadamente doscientos mil (200,000) visitantes anuales, generando un impacto económico cercano a los doce millones de dólares (\$12,000,000) para la Región Este. De igual forma, se señala que el centro vacacional sostenía alrededor de doscientos (200) empleos directos relacionados con la administración, seguridad, mantenimiento y concesionarios, así como aproximadamente quinientos (500) empleos indirectos vinculados a los sectores de hospedaría, transportación, ventas y otros servicios complementarios, consolidándose como uno de los principales motores del turismo interno de Puerto Rico.

El memorial describe que el paso del huracán María ocasionó daños catastróficos a la totalidad de las instalaciones, incluyendo el parque acuático, las cabañas, las villas, la infraestructura sanitaria, los sistemas eléctricos y pluviales, así como las áreas de acceso marítimo y la rampa para embarcaciones. Como consecuencia de dichos daños, el complejo permanece cerrado desde octubre de 2017. No obstante, se hace constar que, pese a la asignación de aproximadamente diecisiete millones doscientos sesenta mil dólares (\$17.26 millones) para proyectos de reconstrucción, las obras continúan sin avances visibles, lo que ha generado preocupación en torno al proceso de recuperación.

En ese contexto, el Municipio de Humacao expone que realizó múltiples gestiones para coordinar reuniones con el DRNA con el propósito de impulsar la rehabilitación de las instalaciones. Aunque finalmente se celebró un encuentro con el Secretario del DRNA en agosto de 2025, el memorial sostiene que no se alcanzaron compromisos concretos ni se establecieron calendarios específicos para el inicio de los trabajos de reconstrucción, manteniéndose la incertidumbre respecto al futuro del complejo.

Como parte de su exposición, el memorial presenta una cronología de los distintos acuerdos suscritos entre el Gobierno de Puerto Rico y el Municipio de Humacao para la administración del Parque Nacional, Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago. Se reseñan las diferentes modalidades de convenios adoptadas por administraciones municipales anteriores, destacando sus términos, vigencia, áreas cubiertas, distribución de ingresos y resultados alcanzados. En particular, se señala que el contrato de operación y mantenimiento suscrito en 2024 amplió el término de administración municipal hasta quince años, con posibilidad de dos prórrogas adicionales de cinco años cada una, pero excluyó expresamente las cabañas del complejo, manteniendo dichas instalaciones bajo la administración del Programa de Parques Nacionales.



El memorial sostiene que la exclusión de las cabañas del acuerdo vigente genera importantes consecuencias operacionales y económicas. Entre ellas identifica la reducción del potencial de ingresos del complejo, la coexistencia de una doble estructura administrativa entre el Municipio y el Programa de Parques Nacionales, así como la fragmentación de las labores de mantenimiento y planificación, circunstancias que dificultan una administración integrada y eficiente de las instalaciones.

Además, se reseñan los antecedentes legislativos relacionados con los esfuerzos para transferir la titularidad o administración integral del complejo al Municipio de Humacao. En particular, se hace referencia a la Resolución Conjunta del Senado 13, presentada durante el año 2021, mediante la cual se proponía autorizar al DRNA a evaluar el traspaso de la titularidad, usufructo o cualquier modalidad jurídica viable para transferir al municipio la administración y mantenimiento del parque, preservando las obligaciones impuestas por la legislación federal aplicable. El memorial explica que dicha medida fue aprobada por la Asamblea Legislativa con el voto requerido, pero posteriormente fue vetada por el entonces Gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia bajo el fundamento de que ya existían negociaciones encaminadas entre el DRNA y el Municipio para formalizar un acuerdo administrativo.

El documento sostiene que las disposiciones contenidas en aquella Resolución Conjunta ofrecían un esquema administrativo más amplio que el finalmente adoptado mediante el contrato suscrito en 2024. Entre otras facultades, la medida contemplaba la transferencia integral de la gerencia operacional, la coordinación de los fondos federales y estatales relacionados con la reconstrucción, la subrogación de contratos existentes, la transferencia de asignaciones presupuestarias, la posibilidad de establecer alianzas con entidades públicas y privadas, la preservación del uso público conforme a los requisitos del *Land and Water Conservation Fund* y del Servicio de Parques Nacionales, así como la facultad del Municipio para solicitar y administrar fondos adicionales destinados a la recuperación de las instalaciones.

El memorial argumenta que el contrato vigente resulta considerablemente más restrictivo, pues limita la intervención municipal a determinadas áreas del complejo, mantiene la reconstrucción bajo la responsabilidad exclusiva del DRNA y conserva el control de los fondos federales en el Gobierno Central. A juicio del Municipio, ello ha provocado una brecha administrativa y operacional que le impide intervenir directamente en el proceso de reconstrucción, aun cuando ha asumido parte de las responsabilidades relacionadas con la operación cotidiana de las instalaciones.

Como consecuencia de esta estructura administrativa, el Municipio identifica diversos retos que continúan afectando la recuperación del complejo. Entre ellos menciona la falta de transparencia y acceso a la información relacionada con los fondos de recuperación, los desembolsos y los procesos de contratación; la ausencia de una planificación pública claramente definida para ejecutar las obras; la imposibilidad del municipio de acceder directamente a los recursos federales destinados a la

reconstrucción debido a que no ostenta la titularidad de las instalaciones; la incertidumbre sobre las autorizaciones federales necesarias para la operación del parque; y el significativo impacto económico que continúa experimentando la Región Este como resultado del cierre prolongado de las facilidades, incluyendo la pérdida de aproximadamente doscientos mil visitantes anuales y de cerca de doce millones de dólares en actividad económica.

El memorial también expone la importancia estratégica que tendría la recuperación del Parque Nacional, Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago para el desarrollo regional. Se argumenta que la rehabilitación de las instalaciones permitiría revitalizar el turismo interno e internacional, aumentar la generación de empleos directos e indirectos, fortalecer las finanzas municipales mediante nuevos ingresos provenientes de concesiones y patentes, impulsar programas de educación ambiental gracias a la proximidad con la Reserva Natural Efraín Archilla Diez y devolver a la ciudadanía un espacio recreativo seguro, accesible y de alto valor comunitario.

Como parte de sus recomendaciones, el Municipio propone que el DRNA presente un plan estratégico integral para la utilización de los fondos federales asignados y establezca mecanismos permanentes de seguimiento sobre el progreso de los proyectos de reconstrucción. También, recomienda que el Municipio de Humacao sea reconocido como sub-recipiente de los fondos federales administrados por FEMA o, alternativamente, que se transfiera formalmente la titularidad y control administrativo de las instalaciones al gobierno municipal, permitiéndole liderar directamente los procesos de recuperación, rehabilitación y desarrollo futuro del complejo.

Finalmente, el memorial concluye que la prolongada inacción en el proceso de reconstrucción ha limitado el desarrollo económico y turístico de Humacao y de la Región Este. En ese contexto, sostiene que el Municipio constituye la entidad gubernamental con mayor interés y compromiso para impulsar la recuperación de estas instalaciones, razón por la cual entiende que la transferencia de la titularidad y de las facultades administrativas representa la alternativa más efectiva para garantizar la rehabilitación del Parque Nacional, Balneario y Centro Vacacional Punta Santiago, promover su reapertura y convertir nuevamente este importante activo público en un motor de desarrollo económico, turístico y recreativo para Puerto Rico.

Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa

La OPAL evaluó la medida que nos ocupa alcanzando la conclusión de que la misma no conlleva ningún impacto fiscal directo sobre el Fondo General toda vez que una investigación versa sobre la fiscalización del uso adecuado de fondos para garantizar el arreglo, construcción y remodelación de un área de uso público.



Como parte del proceso de la investigación legislativa, la Comisión convocó a sus miembros a una Inspección Ocular celebrada el 15 de octubre de 2025 en el Balneario Punta Santiago en Humacao. A la Inspección Ocular asistieron el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Sr. Waldemar Quiles, junto a la Lcda. Karla Marrero; por el COR3, asistieron el Director, Lcdo. Eduardo Soria, junto con la Sra. María Marín; de igual forma, la alcaldesa del Municipio de Humacao, Sra. Rosamar Trujillo compareció junto con personal del ayuntamiento. Además, a la inspección comparecieron vecinos del área y pescadores residentes en el Municipio de Humacao. La Senadora Wanda Soto Tolentino asistió por formar parte de la Comisión, así como porque la medida es de su autoría.

Durante la celebración de la inspección ocular, los comparecientes tuvieron la oportunidad de recibir información sobre el proceso de los trámites de reconstrucción pendientes en el área de Punta Santiago. El DRNA y COR3 informaron el estado de los procesos ante FEMA, los documentos y estudios que les han sido requeridos y los fondos obligados condicionados. Todos los presentes tuvieron la oportunidad de presentar sus interrogantes y preocupaciones y la presidenta de la Comisión requirió información adicional al DRNA. La Comisión le requirió al COR3 el estatus de todos los fondos destinados por FEMA al proyecto objeto de la medida.

- **Inspección Ocular**

El 24 de octubre de 2025, COR3 envió la actualización de los proyectos según le fue requerido por la Comisión. En síntesis, de la información suministrada se refleja el estado procesal de los proyectos financiados por FEMA dirigidos a la reconstrucción del Centro Vacacional y Balneario Punta Santiago, administrado por el DRNA. En términos generales, se informa que el complejo comprende dieciséis (16) proyectos, de los cuales quince (15) cuentan con fondos obligados y uno permanece pendiente de obligación. No obstante, catorce (14) de dichos proyectos han sido clasificados como *Not Compliant*, debido a que aún no cuentan con un Consideración de Récord Ambiental, REC por sus siglas en inglés, requisito indispensable para que FEMA pueda autorizar el inicio de las obras de reconstrucción.

El informe explica que la totalidad de los proyectos se ubica dentro de una misma zona susceptible a inundaciones, circunstancia que obliga a realizar una evaluación ambiental y de mitigación de riesgos de manera integrada. Particularmente, dos proyectos fueron clasificados por la Junta de Planificación de Puerto Rico como casos de Daño Sustancial o Mejoras Sustanciales (Substantial Damage/Substantial Improvement - SD/SI), específicamente el sistema de bombeo del Centro Vacacional Punta Santiago (PW 6861) y la estación de bombeo del Parque Acuático Punta Santiago (PW 6601). Debido a dicha clasificación, ambos proyectos deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Planificación Núm. 13, lo que ha condicionado el avance de la totalidad de las iniciativas de reconstrucción.



Como parte del proceso de cumplimiento, FEMA y el DRNA continúan evaluando diversas alternativas de mitigación para estos dos proyectos críticos, incluyendo la implantación de medidas de protección contra inundaciones, la elevación de estructuras y la posible utilización de arrecifes de ostras como mecanismo de mitigación natural. Sin embargo, el informe señala que el 17 de agosto de 2025, el DRNA determinó no continuar con la solicitud de fondos para el diseño de la propuesta de mitigación costera correspondiente a la casa de bombas del parque acuático, debido a la complejidad y amplitud de la documentación exigida por FEMA bajo el Programa de Mitigación de Riesgos, Sección 406. Ante esta determinación, FEMA decidió continuar evaluando una alternativa basada en la elevación de las estructuras para asegurar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y ambientales aplicables. También se informó que durante la última semana de octubre se celebraría una reunión entre las partes concernidas para definir los próximos pasos y establecer el curso de acción para ambos proyectos, requisito indispensable antes de que estos puedan completar la evaluación ambiental de Preservación Ambiental e Histórica (*Environmental and Historic Preservation - EHP*).

El informe también detalla el estado individual de los proyectos que componen el Centro Vacacional Punta Santiago, incluyendo las distintas villas, cabañas, facilidades recreativas y sistemas de utilidades. En todos los casos se informa que los proyectos permanecen en espera de una determinación final sobre las medidas de mitigación aplicables a los dos proyectos clasificados como SD/SI. De igual forma, se señala que la ausencia de un plan definitivo de mitigación constituye el principal obstáculo para el avance de las dieciséis (16) iniciativas de reconstrucción, ya que ninguna podrá continuar hasta tanto se definan y aprueben las medidas correctivas requeridas por la Junta de Planificación y FEMA.

Entre los proyectos afectados se encuentran las Villas 1, 3, 4, 5, 7 y 9; las Cabañas D, E, F, G, H y K; las instalaciones recreativas y de utilidades del complejo; el sistema de bombeo del Centro Vacacional y la estación de bombeo del Parque Acuático. Todos ellos mantienen la clasificación de *Not Compliant* o dependen directamente de las determinaciones relacionadas con los proyectos de daño sustancial. En cada uno de los expedientes se reitera que la principal dificultad consiste en la ausencia de un plan definitivo de mitigación para las estructuras afectadas, circunstancia que continúa retrasando el cumplimiento de los requisitos ambientales federales y, por consiguiente, la autorización para iniciar los trabajos de reconstrucción.

Por otra parte, el informe ofrece una actualización sobre el proyecto de reconstrucción del muelle de Punta Santiago (Proyecto 123249, PW 7471), el cual cuenta con una participación federal ascendente a aproximadamente \$6.61 millones bajo el Programa de Mitigación de Riesgos, Sección 406. Se informa que, durante el proceso de evaluación ambiental, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) y la Oficina de Evaluación Ambiental e Histórica solicitaron la realización de un estudio béntico actualizado para evaluar los posibles impactos sobre

los recursos marinos. En respuesta a dicho requerimiento, el DRNA contrató el estudio durante septiembre de 2025 y posteriormente lo sometió a FEMA el 15 de octubre de 2025 para su correspondiente evaluación y remisión a NOAA, entidad que emitirá la determinación final sobre el cumplimiento ambiental del proyecto.

De igual forma, se hace constar que la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, en adelante AFI mantiene a su cargo la administración del proyecto y ya ha adjudicado los principales contratos relacionados con su ejecución. Entre estos, figura el contrato de construcción otorgado a la empresa Del Valle Group por aproximadamente \$16.95 millones, así como los contratos para servicios de monitoreo ambiental, adjudicado a Biomarine, LLC. por \$352,800, y para los servicios de inspección, adjudicado a ESA & Associates, PSC por \$342,720. No obstante, el inicio de la construcción continúa condicionado a la culminación de la evaluación ambiental, la consulta final con NOAA y la correspondiente aprobación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

En síntesis, la documentación evidencia que el principal factor que continúa retrasando la recuperación del Centro Vacacional y Balneario Punta Santiago no responde a la ausencia de fondos federales, sino al cumplimiento de los requisitos ambientales, reglamentarios y de mitigación exigidos por FEMA, la Junta de Planificación de Puerto Rico y las agencias federales competentes. Mientras no se definan y aprueben las medidas de mitigación correspondientes a los proyectos clasificados como daño sustancial, la totalidad de las iniciativas de reconstrucción permanecerá en espera, prolongando la paralización de las obras y retrasando la rehabilitación integral de uno de los principales activos turísticos y recreativos de la Región Este de Puerto Rico.

- **Reunión Ejecutiva**

El día 12 de mayo de 2026, la Comisión convocó a todos sus miembros a la celebración de una Reunión Ejecutiva. A la reunión asistieron el Sr. Néstor Monserrate Pérez en representación del DRNA; por el COR3, asistieron el Lcdo. Soria junto con la Lcda. Alice Morales Roldán; y por el Municipio de Humacao, comparecieron Ericson Burgos Pacheco y la Lcda. Rosa Nieves. De igual forma, asistió la Senadora Wanda Soto Tolentino.

Durante reunión, los senadores tuvieron la oportunidad de recibir información sobre el proceso de los trámites de reconstrucción pendientes en el área de Punta Santiago. El DRNA, el Municipio de Humacao y COR3 informaron el estado de los procesos ante FEMA, los documentos y estudios que les han requerido, así como el estado de los procedimientos de los fondos obligados condicionados. Se informó además, que el DRNA y el Municipio de Humacao se encuentran en la redacción y negociación de un acuerdo colaborativo para manejar los proyectos, administración y



recipiente de fondos entre otros asuntos. La presidenta de la Comisión concedió un término de 5 días al Municipio de Humacao para que aclarara las dudas relacionadas a la rampa de los pescadores.

Así las cosas, el 20 de mayo de 2026, el Municipio de Humacao envió una comunicación haciendo constar que el proyecto originalmente sería financiado con recursos provenientes del programa Community Development Block Grant - Disaster Recovery (CDBG-DR). Sin embargo, se señala que la administración municipal del entonces alcalde Julio L. Geigel Pérez destinó aproximadamente \$2.5 millones de los fondos originalmente separados para dicho proyecto a la reconstrucción del Teatro Victoria, lo que incidió directamente sobre la disponibilidad de recursos para desarrollar la infraestructura marítima proyectada.

Posteriormente, durante el mes de julio de 2020, se formalizó una fase correspondiente al diseño de la rampa para embarcaciones, con una inversión inicial estimada entre \$750,000 y \$1,000,000. El diseño fue preparado por la firma Behar Ybarra & Associates, LLC., bajo el Contrato 2021-000081. No obstante, el documento señala que la propuesta consistía en una rampa terrestre de un solo carril, diseño que no respondía a las necesidades operacionales de los pescadores ni a las condiciones topográficas y costeras del lugar. En consecuencia, se determinó que el área requería una estructura elevada sobre pilotes, con dos carriles de acceso, que permitiera atender adecuadamente las variaciones de las mareas y minimizar la acumulación de sedimentos y arena.

Además, se expone que, para el año 2022, funcionarios del Departamento de Vivienda Federal, HUD por sus siglas en inglés, entidad administradora de los fondos asignados al proyecto, notificaron la necesidad de completar estudios de sedimentación y obtener las correspondientes certificaciones ambientales como condición indispensable para autorizar el uso de los recursos federales. Igualmente, se recomendó modificar el contrato de diseño con el propósito de ajustar la propuesta a los requisitos técnicos y regulatorios aplicables, garantizando que la inversión pública respondiera a criterios adecuados de ingeniería, sostenibilidad y cumplimiento ambiental.

Ante la insuficiencia del diseño originalmente elaborado, durante el año 2023 la administración municipal contrató los servicios de la firma Tetra Tech con el objetivo de evaluar alternativas técnicas que armonizaran el proyecto con las necesidades de la comunidad pesquera y con los requerimientos establecidos por el DRNA. Como resultado de dicho proceso de evaluación, se determinó desarrollar una rampa provisional mientras se completaban los trabajos relacionados con el diseño definitivo de la infraestructura permanente.

El documento añade que, en agosto de 2023, el proyecto correspondiente a la rampa provisional fue presentado al DRNA por conducto de Tetra Tech. Según la información suministrada, la agencia no anticipaba objeciones para su eventual aprobación; sin embargo, se indica que la administración municipal de entonces no



llegó a radicar formalmente la propuesta, lo que impidió continuar con el trámite de autorización correspondiente.

Finalmente, se informa que la actual administración del Municipio de Humacao continúa revisando y replanteando el concepto del proyecto en coordinación con el DRNA y las demás agencias con jurisdicción sobre el área. Dicho proceso persigue asegurar que el diseño definitivo sea técnicamente viable, ambientalmente responsable y compatible con las condiciones naturales del litoral. Para ello, se contempla la actualización o realización de diversos estudios especializados, entre ellos análisis de profundidad, estudios de erosión costera, evaluaciones bénticas y la consideración de las recomendaciones emitidas por la Oficina de Cambio Climático adscrita al Programa de Manejo Costero. Conforme al documento enviado, estas gestiones forman parte del proceso que actualmente desarrolla el municipio para viabilizar una solución permanente que responda tanto a las necesidades de los usuarios como a los requisitos ambientales y regulatorios aplicables.

El 3 de junio de 2026, COR3 remitió su informe en el cual actualizó parte de la información previamente brindada. Los proyectos que no se encuentren mencionados a continuación, se mantienen en el estado procesal brindado por COR3 el 24 de octubre de 2025. Para mayor facilidad, la información suministrada fue incluida en la siguiente tabla informativa.

Proyecto	Estatus Actual	Asuntos pendientes
Centro Vacacional Punta Santiago	Proyecto continúa en proceso de revisión ambiental e histórica por FEMA/EHP en estatus <i>Non Compliant</i> por ausencia del REC.	Estudios de revisión ambiental e histórica; emisión del REC y evaluación de mitigación por inundación y daño sustancial
Parque Acuático Punta Santiago	Proyecto retirado del proceso de FEMA. DRNA se encuentra evaluando alternativas de financiamiento para atender esta parte del proyecto.	Proyecto quedó fuera del trámite de FEMA.
Muelle de Punta Santiago	El 1 de junio de 2026, FEMA completó la evaluación. DRNA firmó la documentación correspondiente.	Obligación final de parte de FEMA (<i>pending award</i>)

CONCLUSIÓN

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración y a

tenor con los hallazgos y conclusiones en torno a la Resolución del Senado 184 presenta ante este Alto Cuerpo, su Informe Final.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.


Marissa "Marissita" Jiménez Santoni
Presidenta de la Comisión de Turismo, Recursos Naturales
y Ambientales del Senado de Puerto Rico